



Technik: Jede AO-Frage mit Datum beantworten (Wochentag prüfen!), Norm mit Absatz/Satz/Nr. zitieren, bei Korrektur immer **Norm + Umfang + Frist** nennen. Punkte gibt es für die Subsumtion, nicht für das Ergebnis.

● 1 Bekanntgabe §§ 122, 122a, 124 AO

- VA wird erst mit Bekanntgabe **wirksam (§ 124 Abs. 1)** – ohne wirksame Bekanntgabe kein Fristlauf, keine Bestandskraft, keine Fristwahrung.
- Drei Rollen trennen: **Inhaltsadressat** (Steuerschuldner) · **Bekanntgabeadressat** (wem bekanntzugeben ist, z. B. Eltern, GF) · **Empfänger** (tatsächlich, z. B. StB).
- Post:** gilt am **4. Tag** nach Aufgabe zur Post als bekannt gegeben (**§ 122 Abs. 2 Nr. 1**, ab 2025; bis 2024: 3. Tag). Fällt der 4. Tag auf Sa/So/Feiertag → nächster Werktag (**§ 108 Abs. 3**, h. M./BFH).
- Früherer tatsächlicher Zugang ändert nichts; späterer/kein Zugang: **Zweifel → FA beweispflichtig** (§ 122 Abs. 2 a. E.).
- Elektronisch:** 4. Tag nach Bereitstellung zum Abruf (**§ 122a Abs. 4**).
- Ehegatten** (Zusammenveranlagung): eine Ausfertigung an gemeinsame Anschrift genügt (**§ 122 Abs. 7**).
- Bevollmächtigter:** Bekanntgabe an ihn „kann“ (§ 122 Abs. 1 S. 3); bei vorliegender Empfangsvollmacht **soll** (AEAO). Fehler → **Heilung** mit tatsächlichem Zugang beim Bevollmächtigten.
- Zustellung** (§ 122 Abs. 5 i. V. m. VwZG): PZU = Tag der Zustellung; Einschreiben = 4. Tag nach Aufgabe; Heilung § 8 VwZG.
- ⚠ Falscher Inhaltsadressat (z. B. Bescheid an verstorbenen Erblasser statt Erben)** = unheilbar → nichtig/unwirksam (§ 125).

Fristen, Zuschläge, Zinsen auf einen Blick

Frist	Dauer	Norm
Einspruch	1 Monat ab Bekanntgabe	§ 355 Abs. 1
ohne/fehlerhafte Belehrung	1 Jahr	§ 356 Abs. 2
Wiedereinsetzung	1 Monat ab Wegfall Hindernis; max. 1 Jahr	§ 110 Abs. 2, 3
Klage / Untätigkeitsklage	1 Monat / i. d. R. 6 Monate	§§ 47, 46 FGO
Festsetzungsfrist	4 J. · 5 J. leichtfertig · 10 J. Hinterziehung	§ 169 Abs. 2

● 3 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand § 110 AO

- Gesetzliche Frist **ohne Verschulden** versäumt (jede Fahrlässigkeit schadet); Verschulden des Vertreters wird zugerechnet (Abs. 1 S. 2).
- Antrag binnen **1 Monat** nach Wegfall des Hindernisses, Tatsachen glaubhaft machen (Abs. 2 S. 1, 2).
- Versäumte Handlung innerhalb der Antragsfrist **nachholen**; dann auch ohne Antrag möglich (Abs. 2 S. 3, 4).
- Ausschluss nach **1 Jahr** seit Fristende, außer höhere Gewalt (Abs. 3).

● 2 Fristen § 108 AO i. V. m. §§ 187–193 BGB

- Beginn** (Ereignisfrist): Tag nach dem Ereignis (§ 187 Abs. 1 BGB).
- Ende:** Ablauf des Tages mit gleicher Zahl (§ 188 Abs. 2 BGB); fehlt er → Monatsletzter (§ 188 Abs. 3).
- Ende auf Sa/So/Feiertag → Ablauf nächster Werktag (**§ 108 Abs. 3**), gilt auch für Festsetzungsfrist.

MINIFALL 1 · BEKANNTGABE → EINSPRUCHSFRIST

Das FA gibt den ESt-Bescheid am **Mi, 05.03.2025** zur Post. A findet ihn am **Fr, 07.03.** im Briefkasten. Einspruch per ELSTER am **Do, 10.04.2025**. Fristgerecht?

Lösung → 4. Tag nach Aufgabe = So, 09.03. → § 108 Abs. 3: Bekanntgabe **Mo, 10.03.2025** (früherer Zugang am 07.03. unbeachtlich). Fristbeginn 11.03. (§ 187 Abs. 1 BGB), Ende **Do, 10.04.2025, 24:00 Uhr** (§ 355 Abs. 1, § 188 Abs. 2 BGB). Einspruch am 10.04. → **fristgerecht**.

Frist	Dauer	Norm
Zahlungsverjährung	5 Jahre	§§ 228, 229
Steuererklärung	31.7. Folgejahr; beraten: Ende Feb. Zweitfolgejahr*	§ 149 Abs. 2, 3
Verspätungszuschlag	0,25 %/angef. Monat, mind. 25 €/Monat; zwingend nach 14 Mon.	§ 152
Zinsen § 233a	ab 15 Mon. nach KJ-Ende; 0,15 %/voller Monat	§ 238 Abs. 1a
Säumniszuschlag	1 %/angef. Monat; 3 Tage Schonfrist (Überweisung)	§ 240

* Übergangsfristen Art. 97 § 36 EGAO beachten.

Fallgruppen Verschulden

- (+) kein Verschulden:** plötzliche Krankheit · Urlaub bis ca. 6 Wochen · unvorhersehbare Postlaufzeit-Überschreitung · Fehler sorgfältig überwachter Kanzleikraft
- (–) Verschulden:** fehlende Fristenkontrolle/Organisationsmangel · Rechtsirrtum des Beraters · Vertrauen auf ungeprüfte Software

● 4 Einspruch §§ 347 ff. AO · 9/11 Klausuren, teils 5–25 Punkte

A. Zulässigkeit (§ 358: von Amts wegen)

- 1 **Statthaft** – Abgabenangelegenheit, VA (§ 347 Abs. 1, 2); nicht in Fällen des § 348. Untätigkeitseinspruch § 347 Abs. 1 S. 2.
- 2 **Form** – schriftlich/elektronisch, Einlegender erkennbar (§ 357 Abs. 1); falsche Bezeichnung schadet nicht (S. 4). Einlegung beim erlassenden FA (§ 357 Abs. 2).
- 3 **Frist** – § 355, § 356, ggf. § 110.
- 4 **Beschwer** – § 350: Geltendmachung, in eigenen Rechten verletzt zu sein.
 - **Änderungsbescheid:** nur „soweit die Änderung reicht“ (§ 351 Abs. 1), es sei denn, die Korrektornorm erlaubt mehr.
 - **Folgebescheid:** Einwände gegen Grundlagenbescheid nur dort (§ 351 Abs. 2).
 - Steuer 0 €: i. d. R. keine Beschwerde.
- 5 **Befugnis** – PersG bei Feststellung: § 352 (vertretungsberechtigte Gesellschafter / Empfangsbevollmächtigter).
- 6 Kein **Verzicht**/keine **Rücknahme** (§§ 354, 362).

B. Begründetheit & Verfahren

- VA rechtswidrig und Einspruchsführer in Rechten verletzt → Abhilfe.
- **Gesamtaufrollung:** Sache in vollem Umfang erneut prüfen (§ 367 Abs. 2 S. 1).
- **Verböserung** nur nach Hinweis + Gelegenheit zur Äußerung (§ 367 Abs. 2 S. 2) → Rat: **Einspruch zurücknehmen** (§ 362) – dann nur noch Korrektornormen.
- Änderungsbescheid während des Verfahrens wird Gegenstand (§ 365 Abs. 3).
- **Ruhen** bei Musterverfahren (§ 363 Abs. 2 S. 2), **Präklusion** nach Fristsetzung (§ 364b), **Hinzuziehung** (§ 360), Teileinspruchsentscheidung (§ 367 Abs. 2a).
- **AdV** (§ 361 AO, § 69 FGO): ernstliche Zweifel oder unbillige Härte; Einspruch hemmt Vollziehung *nicht* (§ 361 Abs. 1).

MINIFALL 2 · WIEDEREINSETZUNG

Die Einspruchsfrist endet am 12.05. StB S (Einzelpraxis) wird am 12.05. morgens notoperiert, liegt bis 20.05. im Krankenhaus und legt am 26.05. Einspruch ein.

Lösung → Frist versäumt. Plötzliche Erkrankung am letzten Tag → **kein Verschulden** des Vertreters (§ 110 Abs. 1 S. 2). Hindernis entfällt 20.05.; Antrag + Nachholung am 26.05. innerhalb 1 Monat → Wiedereinsetzung (+); Einspruch gilt als fristgerecht.

● 5 Festsetzungsverjährung §§ 169–171 AO

- 1 **Dauer** (§ 169 Abs. 2): 4 J.; 5 J. bei leichtfertiger Verkürzung; 10 J. bei Hinterziehung (auch durch Dritte).
- 2 **Beginn** (§ 170 Abs. 1): Ablauf des KJ der Steuerentstehung. **Anlaufhemmung** (§ 170 Abs. 2 Nr. 1): bei Erklärungspflicht Ablauf des KJ der Abgabe, **spätestens** Ablauf des 3. KJ nach Entstehung. Antragsveranlagung (§ 46 Abs. 2 Nr. 8 EStG): keine Anlaufhemmung. ErbSt/SchenSt: § 170 Abs. 5 (Kenntnis des Erwerbs / Tod des Schenkers).
- 3 **Ende:** Ablauf des letzten Jahres; **Wahrung**, wenn der Bescheid vor Ablauf den Bereich der FinBeh verlassen hat (§ 169 Abs. 1 S. 3) – Zugang danach schadet nicht.
- 4 **Ablaufhemmung** (§ 171) prüfen – nur wenn der Hemmungsgrund vor Fristablauf eintritt.

§ 171	Ablaufhemmung – Klausurklassiker
Abs. 2	§ 129-Fehler: nicht vor Ablauf 1 Jahr nach Bekanntgabe
Abs. 3	Antrag des Stpfl. vor Ablauf → bis zur Entscheidung
Abs. 3a	Einspruch/Klage → bis zur Unanfechtbarkeit (ganze Steuer)
● Abs. 4	Außenprüfung beginnt vor Ablauf (oder Verschiebung auf Antrag) → bis Bescheide unanfechtbar. Entfällt bei Unterbrechung > 6 Mon. aus FA-Gründen; Höchstgrenze 5 J. nach Ablauf des KJ der Bekanntgabe der Prüfungsanordnung (neu, Übergang Art. 97 § 37 EGAO)
Abs. 5	Steuerfahndung
Abs. 7	Hinterziehung: nicht vor Strafverfolgungsverjährung
Abs. 10	Grundlagenbescheid: bis 2 J. nach dessen Bekanntgabe

MINIFALL 3 · FESTSETZUNGSFRIST + AUSSENPRÜFUNG

ESt 2020 (Pflichtveranlagung), Erklärung eingereicht am 15.06.2022, Bescheid 09/2022 ohne Vorbehalt. Prüfungsanordnung bekannt gegeben 10/2026, Prüfer beginnt am **Mo, 07.12.2026** mit ernsthaften Prüfungshandlungen; Bericht im März 2027.

Lösung → Entstehung mit Ablauf 2020 (§ 36 Abs. 1 EStG). Anlaufhemmung bis Ablauf 2022 (Abgabejahr; Höchstgrenze Ablauf 2023 nicht erreicht). Frist 4 J. → Ende **31.12.2026**. AP beginnt vor Ablauf → § 171 Abs. 4: Ablauf gehemmt, Änderung 2027 möglich (Norm: § 173 Abs. 1 Nr. 1, Änderungssperre § 173 Abs. 2 danach beachten).

Merke: Antwortsatz-Muster: „Der Bescheid kann nach § 173 Abs. 1 Nr. 1 AO geändert werden, weil ... nachträglich bekannt ... Die Festsetzungsfrist endet mit Ablauf des 31.12.20XX (§§ 169 Abs. 2 Nr. 2, 170 Abs. 2 Nr. 1 AO) und ist daher noch nicht abgelaufen.“

● 6 Korrekturvorschriften – Normwahl mind. eine Korrektornorm in 9/11 Klausuren

Reihenfolge: (0) Einspruchsfrist offen? → Einspruch genügt · (1) § 164 · (2) § 165 · (3) § 129 · (4) § 173 · (5) § 175 · (6) § 174 · (7) § 172 · danach § 177 (Fehlersaldierung) · § 176 (Vertrauensschutz) · Festsetzungsfrist (§§ 169 ff.). Mehrere Normen anwendbar → alle nennen, die weitestreichende trägt.

Norm	Voraussetzungen	Umfang / Klausurhinweis
● § 164 Vorbehalt der Nachprüfung	Vorbehalt im Bescheid; Steueranmeldung steht gleich (§ 168). Entfällt mit Ablauf der Festsetzungsfrist (Abs. 4) oder Aufhebung (nach AP zwingend, Abs. 3 S. 3).	Jederzeit, in vollem Umfang , zugunsten und zuungunsten; Antrag des Stpfl. jederzeit (Abs. 2 S. 2). § 176 gilt.
● § 165 vorläufig	Ungewissheit über Tatsachen / anhängige Verfahren (BVerfG, EuGH, BFH); Umfang und Grund im Bescheid.	Nur „ soweit “ vorläufig; Ablaufhemmung § 171 Abs. 8.
§ 129 offenbare Unrichtigkeit	Mechanisches Versehen (Schreib-, Rechen-, Übertragungsfehler), auch übernommener offener Fehler des Stpfl.; nicht: Rechtsirrtum.	Innerhalb der Festsetzungsfrist; § 171 Abs. 2.
● § 173 Abs. 1 Nr. 1 neue Tatsache ↑	Tatsache/Beweismittel (nicht: Rechtsfolge) · nachträglich bekannt (nach abschließender Zeichnung; Wissen der zuständigen Dienststelle) · höhere Steuer. Grenze: Treu und Glauben, wenn FA Ermittlungspflicht verletzt und Stpfl. Mitwirkungspflicht erfüllt hat.	„Soweit“ die Tatsache reicht. Änderungssperre nach AP (§ 173 Abs. 2), außer Hinterziehung/Leichtfertigkeit.
● § 173 Abs. 1 Nr. 2 neue Tatsache ↓	Wie Nr. 1, führt zu niedrigerer Steuer + kein grobes Verschulden des Stpfl. (Vorsatz/grobe Fahrlässigkeit; Vertreter wird zugerechnet). Ausdrückliche Frage im Formular übersehen = grob. S. 2: Verschulden unbeachtlich bei unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit Nr.-1-Tatsache.	Rechtsirrtum (z. B. unbekannte Abzugsmöglichkeit) bei steuerlichem Laien i. d. R. nicht grob.
● § 175 Abs. 1	Nr. 1: Grundlagenbescheid (§ 171 Abs. 10) erlassen/geändert → Anpassungspflicht . Nr. 2: rückwirkendes Ereignis (steuerliche Wirkung für die Vergangenheit, z. B. Kaufpreisausfall § 17, Rückgängigmachung).	Nr. 2: Festsetzungsfrist beginnt mit Ablauf des KJ des Ereignisses (§ 175 Abs. 1 S. 2).
● § 174	Widerstrebende Festsetzung: Sachverhalt mehrfach (Abs. 1) / gar nicht (Abs. 3) berücksichtigt; Folgen für Dritte (Abs. 4, 5).	Frist 1 Jahr nach Aufhebung des fehlerhaften Bescheids (Abs. 1 S. 2, Abs. 4 S. 3).
● § 172 Abs. 1 S. 1 Nr. 2a	Zuungunsten: mit Zustimmung jederzeit; zugunsten: Antrag nur innerhalb der Einspruchsfrist („schlichter Änderungsantrag“). Nr. 2b–d: Unzuständigkeit, unlautere Mittel, sonstige gesetzliche Zulassung.	Häufige Negativabgrenzung (6/11): nach Ablauf der Einspruchsfrist trägt Nr. 2a zugunsten nicht.
● § 177 Mitberichtigung	Materielle Fehler (nicht selbständig korrigierbar) werden innerhalb des Änderungsrahmens saldiert. Obergrenze = alte Steuer + Erhöhungen aus Korrektornormen; Untergrenze = alte Steuer – Minderungen.	Keine eigene Korrekturbefugnis.

MINIFALL 4 · § 173 + § 177

Est bestandskräftig 10.000 €. Kontrollmitteilung zeigt nicht erklärte Mieteinnahmen (Steuer +3.000 €). Zugleich fällt auf, dass das FA Fahrtkosten rechtsfehlerhaft gekürzt hat (Steuer –1.200 €).

Lösung → § 173 Abs. 1 Nr. 1 (+), Rahmen 10.000–13.000 €. Rechtsfehler = kein § 173 (keine Tatsache), aber **§ 177**: saldieren → neue Steuer **11.800 €**. Wäre der Rechtsfehler 4.000 € wert: Untergrenze → Steuer bleibt 10.000 €.

MINIFALL 5 · § 173 ABS. 1 NR. 2

B vergisst Spenden (Steuerwirkung –400 €), obwohl die Anlage ausdrücklich danach fragt. Nach Bestandskraft legt er Belege vor. Variante: FA erfährt gleichzeitig von verschwiegenen Mieteinnahmen (Steuer +900 €).

Lösung → Neue Tatsache, aber **grobes Verschulden** (ausdrückliche Formularfrage) → keine Änderung zugunsten. Variante: Zusammenhang mit Nr.-1-Tatsache? Spenden ≠ Mieten → **nein** (§ 173 Abs. 1 S. 2 –); aber über **§ 177** werden die 400 € im Rahmen der Erhöhung mitberichtigt → Steuer +500 €.

● 7 Exoten in drei Zeilen

Haftung (§§ 69, 34, 191, 219): GF haftet bei grob fahrlässiger/vorsätzlicher Pflichtverletzung, Kausalität; Grundsatz anteiliger Tilgung (nicht bei LSt). Haftungsbescheid = Ermessen (begründen!); Zahlungsaufforderung erst nach erfolgloser Vollstreckung beim Schuldner (§ 219, Ausn. LSt/Hinterziehung).

Selbstanzeige (§ 371): alle unverjährten Taten einer Steuerart, mind. 10 KJ (Vollständigkeit); Sperrgründe Abs. 2 (Prüfungsanordnung bekannt gegeben, Prüfer erschienen, Tatentdeckung, > 25.000 € je Tat → § 398a); Nachzahlung in angemessener Frist (Abs. 3).

Sonst.: Schätzung § 162 · verbindliche Auskunft § 89 Abs. 2 (gebührenpflichtig) · Hinterziehungszinsen § 235 · Vollstreckung §§ 249 ff. (2022: 5 Punkte) · Erlass § 227 / Stundung § 222.